

ut, si episcopus et canonici mandatum apostolicum non implerent, vos illud sublato appellationis obstaculo exsequi curaretis, contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione remota compescentes. Quumque tu et idem praepositus, sicut ex literis vestris accepimus, monuissetis episcopum et canonicos Cremonenses ad mandatum apostolicum exsequendum, ipsi asseruerunt, nostras literas per veri suppressionem obtentas, quum, vivente adhuc subdiacono praedicto, filium cuiusdam nobilis civis Cremonensis in canonicum recepissent, et promisissent proximam⁶ vacaturam. Adiecerunt etiam, quod ante receptionem literarum nostrarum nuncium suum ad sedem apostolicam destinarunt, et ideo, ne procederet ulterius, ad audientiam nostram appellaverunt. Iuvenis etiam, cui per episcopum et canonicos eadem fuerat praebenda concessa, duxit ad audientiam nostram proclamandum. Unde vos non processistis ulterius, sed quae acta fuerant per vestras nobis literas intimastis. Petebat igitur memoratus⁷ G., ut ex eo, quod canonici contra Lateranense concilium fecerant⁸, impellere non paterentur nostrae concessionis effectum, sed praebendam ipsam faceremus eum pacifice⁹ possidere. Quae si fuisset etiam iuveni memorato concessa, debebat tamen nostra concessio, quae praecesserat, praevallere. Verum [dilectus] filius Bonus Ioannes¹⁰ praedictorum canonicorum et episcopi nuncius proposuit, quod, priusquam ad eos mandatum apostolicum emanasset, praebendam ipsam iuveni concesserant memorato, et subiunxit, quod dictus G. super homicidio et periurio infamia publica laborabat¹¹. Unde non solum admittendus non erat ad Cremonensem ecclesiam¹², sed eiciendus potius etiam, si fuisset admissus. Episcopus quoque per suas nobis literas intimavit, quod, quum pro eodem G. literas apostolicas recepisset, ei consuluit, ut, si conscientia salva posset, saltem de periurio et homicidio se purgaret, nisi contra eum appareat legitimus accusator; sed ipse purgationem praestare noluit, nec offerre. Nos igitur, attendentes, quod¹³ filius nobilis memorati, sicut episcopi et canonicorum Cremonensium, et executorum nostrorum literae attestabantur, fuit contra Lateranense concilium ad proximam vacaturam admissus, ut postmodum accepimus¹⁴, non vacantem, quum, priusquam de morte subdiaconi¹⁵ [ad] Cremonam certus nuncius pervenire potuisset, praedictam praebendam concesserimus memorato G., discretionem vestram per apostolica scripta Mandamus, quatenus quod de praemisso iure factum est denunciatis irritum et inane, ac, nisi praefatus¹⁶ G. super obiectis eidem in modum exceptionis criminibus, videlicet periurio et homicidio, publice fuerit infamatus, concessionem nostram sibi factam executioni mandetis. Deinde¹⁷, si legitimus accusator apparuerit, audiat quae fuerint hinc inde proposita, et, si praedicta crimina vel eorum aliquod legitime probatum¹⁸ fuerit contra¹⁹ eum, ipsi super eadem praebenda perpetuum silentium appellatione postposita²⁰, imponatis. Quod si probare nequiverint, eum sibi auctoritate apostolica confirmetis. Si vero contra eum legitimus non apparuerit accusator, et²¹ ipse super praedictis criminibus dignoscitur respersus infamia²², purgationem ei canonicam indicatis; in qua si forte defecerit, perpetuum imponatis²³ ei silentium. Si autem, purgationem²⁴ praestiterit²⁵, contradictores ab eius molestia compescentes²⁶, eos, qui eum nisi sunt impedire, in expensis ipsi legitimis condemnatis²⁷.

CAP. XXIV.¹

Superior contra subditum, maxime praelatum, de his tantum inquireret super quibus processisset infamia, et tunc vocabat eum, et tradet sibi capitula et nomina, et testium dicta publicabit, et ipsius legitimas exceptiones admittet, et, probato gravi crimine, eum ab administratione removebit. In regularibus vero praelatis ad unguem servandus non est hic ordo. Et quanquam in hac summatione modica videatur agi differentia inter praelatos et subditos, contra quos inquirunt, tamen facienda est, ut patet in littera.

Idem in concilio generali.

Qualiter et quando² debeat praelatus procedere ad in-

quirendum et puniendum subditorum excessus, ex auctoritatibus³ veteris et novi testamenti colligitur evidenter, ex quibus postea processerunt⁴ canonicae sanctiones, sicut olim aperte distinximus⁵, et⁶ nunc sacri approbatione concilii confirmamus. Legitur enim in evangelio, quod villicus ille, qui diffamatus erat apud dominum suum, quasi⁷ dissipasset bona ipsius⁸, audivit ab illo: „Quid⁹ hoc audio de te? redde rationem villicationis tuae, iam enim non poteris amplius¹⁰ villicare.“ Et¹¹ in Genesi Dominus ait: „Descendam et videbo, utrum clamorem, qui venit ad me, opere compleverint.“ Ex quibus auctoritatibus manifeste probatur¹², quod non solum quum subditus, verum etiam quum praelatus excedit, si per clamorem et famam¹³ ad aures superioris pervenerit, non quidem a malevolis et maledicis¹⁴, sed a providis et honestis, nec semel tantum, sed saepe, quod clamor¹⁵ innuit et diffamatio manifestat, debet coram ecclesiae senioribus veritatem diligentius perscrutari, ut, si rei poposcerit¹⁶ qualitas, canonica districtio culpam feriat delinquentis, non tanquam idem¹⁷ sit accusator¹⁸ et iudex, sed quasi¹⁹ denunciante fama vel deferente clamore officii sui debitum exsequatur. Licet autem hoc sit observandum in subditis, diligentius²⁰ tamen est observandum in praelatis, qui quasi signum sunt positi ad sagittam. Et quia non possunt omnibus complacere, quum ex officio suo²¹ teneantur non solum arguere, sed etiam increpare, quin etiam interdum suspendere, nonnunquam vero ligare: frequenter odium multorum incurrunt et insidias patiuntur. Et ideo sancti Patres provide statuerunt, ut accusatio praelatorum non facile admittatur, ne concussis columnis corruat aedificium, nisi diligens adhibeatur cautela, per quam non solum falsae, sed etiam²² malignae criminationi²³ ianua praecludatur. Verum ita voluerunt providere praelatis, ne criminatione iniuste, ut tamen caverent, ne delinquerent insolenter, contra morbum utrumque invenientes medicinam congruam, videlicet ut criminalis accusatio, quae²⁴ ad diminutionem capitis, id est degradationem, intenditur²⁵, nisi legitima²⁶ praecedat inscriptio, nullatenus admittatur. Sed quum super excessibus suis quisquam fuerit infamatus, ita ut²⁷ iam clamor ascendat, qui diutius sine scandalo dissimulari non possit vel sine periculo tolerari: absque dubitationis scrupulo ad inquirendum et puniendum eius excessus, non ex odii fomite, sed caritatis procedatur affectu, quatenus²⁸, si fuerit gravis excessus, etsi non degradetur ab ordine, ab administratione tamen amoveatur omnino, quod est secundum sententiam evangelicam a villicatione villicum amoveri, qui non potest villicationis suae dignam reddere rationem. Debet igitur esse praesens is, contra quem facienda est inquisitio, nisi se per contumaciam absentaverit²⁹, et exponenda sunt ei³⁰ illa³¹ capitula, de quibus fuerit inquirendum, ut facultatem habeat defendendi se ipsum. Et non solum dicta, sed etiam nomina ipsa testium sunt ei, ut quid et³² a quo sit dictum appareat, publicanda, nec non exceptiones et replicationes legitimae admittendae, ne per suppressionem nominum infamandi, per exceptionem vero exclusionem deponendi falsum audacia praebetur. Ad corrigendos itaque subditorum excessus tanto diligentius debet praelatus assurgere, quanto dampnabilis eorum offensas desereret incorrectas. Contra quos, ut de notioris excessibus taceatur, etsi³³ tribus modis possit³⁴ procedi, per accusationem videlicet, denunciationem et inquisitionem ipsorum³⁵: ut tamen in omnibus diligens adhibeatur cautela, ne forte per leve compendium ad grave dispendium veniatur, sicut accusationem legitima debet praecedere inscriptio, sic et denunciationem caritativa monitio³⁶, et inquisitionem clamorosa insinuatio praevenire, illo semper adhibito moderamine, ut iuxta formam iudicii sententiae quoque forma dictetur. Hunc tamen ordinem circa regulares personas non credimus usquequaque servandum, quae³⁷, quum causa

Tit. I. Cap. XXIII. 6) praebendam proximo: *Db* 7) *adh.*: clerici: *ib.* 8) fecerunt: *ib.* 9) pacifica possessione gaudere (eum: *deest*): *ib.* 10) Ioannis: *ib.* 11) laborat: *ib.* 12) praebendam: *ib.*: *deest*: *De* 13) quod si: *Db* 14) acceperint: *Dab* 15) *adh.*: ipsius: *Dac* 16) praefatus clericus super praedictis (dictis: *Db*) criminibus publice fuerit infamatus concessionem nostram sibi factam per censur. eccl. app. rem. executioni mandetis: *D* 17) Denum: *GDfgh* 18) fuerint probata ipsi: *D* 19) cont. eam: *deest*: *Db* 20) app. postp.: *deest*: *ib.* 21) si: *D* 22) fama: *D* 23) imponere curetis: *Db* 24) purg.: *deest*: *GHKLbMN*; eam: *La*; ipsam: *D* 25) praest.: *deest*: *Dacy* 26) compositis et eos, qui nisi: *D* 27) condemnantes: *FHKV*.

Cap. XXIV. 1) c. 8. Conc. Later. IV. (1215.). — *Comp.* IV. c. 4. h. t. (5, 1.) 2) quomodo: *Conc. ap. Mans.* 3) auctoritate: *Dufgh* 4) super hoc processerant: *Db* 5) cf. supra c. 17., ex quo haec *Conc. Lat.* verba desumpta sunt.

6) ita et: *Db* 7) quia: *Dh* 8) illius: *Df*; sua: *Conc. Ms.* 9) *Luc. XVI. 2.* 10) ampl.: *deest*: *FHKLdND Conc.* 11) Et: *deest*: *Dh*: — *c. Genes.* 12) comprobatur: *Conc.* 13) *adh.*: eius: *Db*: et fam.: *XVIII. 21.* 14) suspectis: *Db* 15) clamatio: *Dh* 16) poposuit: *Dab* 17) id.: *deest*: *Dufgh Conc.* 18) actor: *Codd. coll. a. Dufgh Conc.* 19) quia: *Dh* 20) diligenter: *Dhb* 21) suo: *deest*: *FHKLdND Conc.* 22) et: *Dubd* 23) criminationis: *D Conc. Ms.* 24) per quam: *Dh* 25) tenditur: *ib.*: *intendit*: *Conc. Ms.* 26) legitime: *Db* 27) ut interim. (in tantum: *Dd*) iam: *Dhd* 28) quare: *FH*; quoniam: *I*; qua: *A* 29) absentaret: *FHLdDabgh* 30) ei: *deest*: *FHKLdDabgh Conc. Ms.* 31) illi: *Dudy Conc. Ms.*; *deest*: *Df* 32) et: *deest*: *D*: vel: *Conc. Ms.* 33) etiam: *Db* 34) posset: *Dab* 35) eorum: *Conc.* 36) admonitio: *Dhd Conc.* 37) qui: *Daf*.